

Rechtsform-/Gründungs-Check

Einzelfirma vs. GmbH: Orientierungshilfe für den Start — Beispiel

Gründungsvorhaben	Alessandro Conti, geplantes IT-Beratungsgeschäft
Kanton	Tessin
Eckdaten	Erwarteter Jahresumsatz CHF 80'000.–, alleine tätig, moderates Haftungsrisiko

Herr Conti möchte sich als IT-Berater selbständig machen und ist unsicher, ob eine Einzelfirma oder eine GmbH die passende Rechtsform ist.

Vergleichstabelle

Kriterium	Einzelfirma	GmbH
Gründungsaufwand	Gering, formlos möglich	Höher, Stammkapital CHF 20'000.–, notarielle Gründung
Haftung	Unbeschränkt mit Privatvermögen	Grundsätzlich beschränkt auf Gesellschaftsvermögen
Handelsregister	Erst ab CHF 100'000.– Umsatz Pflicht	Immer Pflicht
Sozialversicherung	Als Selbständiger (AHV direkt)	Als angestellter Geschäftsführer (BVG-Pflicht ab bestimmtem Lohn)
Aussenwirkung	Einfacher, persönlicher	Oft als seriöser/etablierter wahrgenommen

Tendenz-Einschätzung

Bei einem Umsatz von CHF 80'000.– und überschaubarem Haftungsrisiko dürfte eine Einzelfirma zunächst der pragmatischere Einstieg sein; bei wachsendem Haftungsrisiko oder Umsatz ist ein späterer Wechsel zur GmbH jederzeit möglich. Dies ist eine grobe Tendenz, keine abschliessende Empfehlung.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).